

7. उपराष्ट्रपती (Vice - President) निवड (Election)

अनुच्छेद 63

* भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असतो.

उपराष्ट्रपतीची निवड -

- उपराष्ट्रपतीची निवड भारताचा राष्ट्रपती (President) याप्रमाणेच केली जाते.
- त्यांची निवड निर्वाचक मंडळ (Electoral College) द्वारे होते.
- हे निर्वाचक मंडळ संसदेमधील दोन्ही सभागृहांच्या (लोकसभा + राज्यसभा) निवडून आलेल्या सदस्यांचे बनलेले असते.
- नामनिर्देशन (Nomination) राष्ट्रपतीकडे केले जाते.
- निवड पद्धती : गुणोत्तर प्रतिनिधित्व पद्धतीने आणि एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote) यांनी निवड केली जाते.

निवड प्रक्रियेचे टप्पे -

- ① निवडणूक सूचना दिली जाते.
- ② उमेदवारी अर्ज दाखल केले जातात.
- ③ छाननी (Scrutiny) केली जाते.
- ④ उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटची तारीख.
- ⑤ मतदान होते.
- ⑥ मतमोजणी करून निकाल जाहीर केला जातो.

महत्वाचे मुद्दे

- * उपराष्ट्रपतीची निवड थेट जनतेमार्फत नाही, तर निर्वाचक मंडळाद्वारे होते.
- * राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवड प्रक्रियेत समानता आहे.
- * उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असतो.

निवडणुकीची प्रमुख वैशिष्ट्ये

1.	निर्वाचक मंडळ	: लोकसभा व राज्यसभेचे निवडून आलेले सदस्य
2.	निवड पद्धती	: गुणोत्तर प्रतिनिधित्व पद्धतीने (PR) व एकल हस्तांतरणीय मत (STV)
3.	नामनिर्देशन	: राष्ट्रपतीकडे
4.	मतदान पद्धती	: गुप्त मतदान (Secret Ballot)
5.	बहुमत	: एकूण वैध मतांच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त मते मिळणे आवश्यक.

महत्वाचे प्रश्न (Police Bharti)

- | | |
|--|--|
| प्र.1 उपराष्ट्रपतीची निवड कोण करतो ? | उत्तर - निर्वाचक मंडळ |
| प्र.2 उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत कोणते सदस्य सहभागी असतात ? | उत्तर - लोकसभा व राज्यसभेचे निवडून आलेले सदस्य |
| प्र.3 उपराष्ट्रपतीची निवड कोणत्या पद्धतीने होते ? | उत्तर - गुणोत्तर प्रतिनिधित्व पद्धतीने आणि एकल हस्तांतरणीय मताने |
| प्र.4 उपराष्ट्रपती हा कोणत्या सभागृहाचा पदसिद्ध सभापती असतो ? | उत्तर - राज्यसभा |
| प्र.5 उपराष्ट्रपतीची निवड कोणाकडे नामनिर्देशन करून केली जाते ? | उत्तर - राष्ट्रपतीकडे |
| प्र.6 उपराष्ट्रपतीची निवड थेट जनतेमार्फत होते का ? | उत्तर - नाही |

* लक्षात ठेवा : उपराष्ट्रपती = राज्यसभेचा सभापती (Ex-officio Chairman)

7. उपराष्ट्रपती (Vice - President) अधिकार (Powers)

अनुच्छेद 63 ते 71

भारतातील उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतो. त्यांचे काही महत्वाचे संवैधानिक अधिकार व कार्य पुढीलप्रमाणे -

1. राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती

- उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात (Ex - officio Chairman).
- राज्यसभेतील सर्व बैठकीचे अध्यक्षस्थान ते भूषवतात.
- सभापती म्हणून ते सभेची कार्यवाही सुरळीतपणे चालवतात.

2. निर्णयात्मक मत (Casting Vote)

- राज्यसभेच्या बैठकीत मतदानाबेळी मतांची संख्या समान (Tie) झाल्यास उपराष्ट्रपती यांना ' निर्णयात्मक मत ' (Casting Vote) देण्याचा अधिकार असतो.

3. शिस्त व नियम राखणे

- सभागृहातील शिस्त राखणे, सदस्यांना बोलण्याची परवानगी देणे, बेळेचे नियमन करणे इ. अधिकार उपराष्ट्रपतींकडे असतात.

4. समित्यांवरील अधिकार

- राज्यसभेच्या नियमांनुसार उपराष्ट्रपती विविध समित्यांची सदस्य नेमू शकतात किंवा समित्यांच्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणून काम करू शकतात.

5. माहिती मागविण्याचा अधिकार

- सभागृहाच्या कामकाजासाठी आवश्यक माहिती मागविण्याचा अधिकार उपराष्ट्रपतींकडे असतो.

6. राष्ट्रपती पदाची कार्यवाहक जबाबदारी

- राष्ट्रपती अनुपस्थित, राजीनामा दिला किंवा पद रिक्त असल्यास, उपराष्ट्रपती हे कार्यवाहक राष्ट्रपती म्हणून काम करतात (घटनेच्या अनु. 65).

7. इतर अधिकार

- राज्यसभेच्या कार्यवाहीशी संबंधित इतर सर्व अधिकार जे सभापतीला विधीमंडळाच्या नियमांनुसार प्राप्त होतात.

महत्वाचे मुद्दे

- * उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती आहेत.
- * निर्णयात्मक मत देण्याचा अधिकार आहे.
- * शिस्त राखणे व कार्यवाही सुरळीत चालवणे हा त्यांचा महत्वाचा अधिकार आहे.

उपराष्ट्रपतींचा महाभियोग (Impeachment)

- * उपराष्ट्रपतींना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया ' महाभियोग ' (Impeachment) म्हणून ओळखली जाते.
- * ही प्रक्रिया राज्यसभेत विशेष बहुमताताने ठराव मंजूर करून आणि नंतर लोकसभेनेही विशेष बहुमताताने मान्य केल्यावरच पूर्ण होते (अनु. 67(b)).
- * हटविण्याचे कारण : संविधानाचे उल्लंघन (Violation of Constitution).

महत्वाचे प्रश्न

- | | |
|---|--|
| प्र. 1 उपराष्ट्रपती कोणत्या सभागृहाचे पदसिद्ध सभापती असतात ? | उत्तर - राज्यसभा |
| प्र. 2 उपराष्ट्रपतींना निर्णयात्मक मत देण्याचा अधिकार केव्हा असतो ? | उत्तर - मतांची संख्या समान झाल्यास |
| प्र. 3 उपराष्ट्रपती हे कार्यवाहक राष्ट्रपती म्हणून केव्हा काम करतात ? | उत्तर - राष्ट्रपती अनुपस्थित, राजीनामा दिला किंवा पद रिक्त असल्यास |
| प्र. 4 उपराष्ट्रपतींचा महाभियोग कोणत्या कारणासाठी करता येतो ? | उत्तर - संविधानाचे उल्लंघन |
| प्र. 5 महाभियोगाचा ठराव कोणत्या सभागृहात प्रथम मंजूर करावा लागतो ? | उत्तर - राज्यसभा |
| प्र. 6 उपराष्ट्रपती हे समित्यांमध्ये काय करू शकतात ? | उत्तर - सदस्य नेमू शकतात किंवा अध्यक्षता करू शकतात. |

7. उपराष्ट्रपती (Vice - President) कार्य (Functions / Duties)

अनुच्छेद 64
(पहा : 72 ते 74)

* उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असल्याने त्याची काही महत्वाची कार्ये व भूमिका पुढीलप्रमाणे -

1. राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती

- उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती (Ex - officio Chairman) असतो.
- राज्यसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान तो भूषवतो.
- सभागृहाचे कामकाज नियमांनुसार चालविणे हे त्याचे मुख्य कार्य असते.

2. बैठकीचे संचालन व शिस्त राखणे

- राज्यसभेच्या सर्व बैठका तो चालवतो व चर्चेचे नियमन करतो.
- सभागृहातील शिस्त, सुव्यवस्था व शालीनता राखणे.
- सदस्यांना बोलण्याची परवानगी देणे व चर्चेचे वेळेचे नियोजन करणे.

3. निर्णय देणे (Tie Vote)

- उपराष्ट्रपती मतदान करत नाही.
- परंतु, मतविभाजन (Division) झाल्यास मते बरोबरीत पडतात तेव्हा तो निर्णायक मत देतो.
- यास ' निर्णायक मत ' (Casting Vote) म्हणतात.

4. समित्यांचे अध्यक्षस्थान

- राज्यसभेच्या नियमांनुसार विविध समित्यांची (उदा. व्यवसाय सल्लागार समिती) बैठक तो अध्यक्ष म्हणून घेतो.

5. कार्यसूची (Agenda) निश्चितीमध्ये भूमिका

- राज्यसभेच्या कामकाजाच्या नियोजनासाठी सभापती महत्वाची भूमिका बजावतो.
- कोणत्या विषयावर चर्चा घ्यायची, कामकाजाचा कार्यक्रम निश्चित करणे.

6. सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचे संरक्षण

- राज्यसभेतील सदस्यांचे विशेषाधिकार व स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याची जबाबदारी सभापतीची असते.

7. उपराष्ट्रपतीची अनुपस्थिती

- उपराष्ट्रपती अनुपस्थित असताना, राज्यसभेचे उपसभापती (Deputy Chairman) कामकाज चालवतात.
- उपसभापती नसल्यास, अध्यक्षस्थानासाठी राज्यसभेचे सदस्य सभागृहातून निवड करतात.

महत्वाचे मुद्दे

- * उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असतो.
- * तो बैठकीचे संचालन करतो व शिस्त राखतो.
- * मतविभाजनात बरोबरी झाल्यास निर्णायक मत देतो.
- * समित्यांचे अध्यक्षस्थान भूषवतो.
- * उपराष्ट्रपतीची सर्व कार्ये राज्यसभेच्या नियमांनुसार केली जातात.

उपराष्ट्रपतीचे कार्य का महत्वाचे ?

- राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत, शिस्तबद्ध व नियमांनुसार चालविण्यासाठी उपराष्ट्रपती महत्वाची भूमिका बजावतो.
- सभागृहात निष्पक्षपणे चर्चा होण्यास व लोकशाही प्रक्रिया सक्षमपणे राबविण्यास तो मदत करतो.

महत्वाचे प्रश्न

- | | |
|---|---|
| प्र.1 उपराष्ट्रपती कोणत्या सभागृहाचा पदसिद्ध सभापती असतो ? | उत्तर - राज्यसभा |
| प्र.2 उपराष्ट्रपती कोणते मत देऊ शकत नाही ? | उत्तर - सामान्य / नियमित मत |
| प्र.3 मतविभाजनात दोन्ही बाजूंची मते सारखी झाल्यास उपराष्ट्रपती काय करतो ? | उत्तर - निर्णायक मत देतो (Casting Vote) |
| प्र.4 उपराष्ट्रपती अनुपस्थित असताना राज्यसभेचे कामकाज कोण चालवतो ? | उत्तर - उपसभापती |
| प्र.5 उपसभापती नसल्यास काय केले जाते ? | उत्तर - राज्यसभेचे सदस्य सभागृहातून अध्यक्ष निवडतात |
| प्र.6 उपराष्ट्रपतीचे प्रमुख कार्य कोणते ? | उत्तर - बैठकीचे संचालन, शिस्त राखणे आणि निर्णायक मत देणे. |